

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू
(प्रतिनिधि सभानियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१

प्रस्तुतकर्ता: माननीय मन्त्री अजय कुमार चौरसिया

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. दुर्गा राई
२.	मा. सुमना श्रेष्ठ
३.	मा. सोबिता गौतम
४.	मा. माधव सापकोटा
५.	मा. मनिष झा
६.	मा. लक्ष्मी तिवारी
७.	मा. हित राज पाण्डे

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. सोबिता गौतम	३	मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (६) को अन्त्यमा “२ परिषद्ले प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
२.	मा. मनिष झा		
३.	मा. लक्ष्मी तिवारी		
४.	मा. सुमना श्रेष्ठ	४	<u>मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको (२) राख्नु पर्ने:</u> "(२) परिषद्को कानून अभ्यास गरिरहेकामध्येका सबैभन्दा ज्येष्ठ अधिवक्ताले सदस्यले अध्यक्ष हुनेछन् र नेपाल बार एसोसिएशनको अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हुनेछन्।" (यद्यपि, परिषद्को समग्र गठनमा राजनैतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू हुने भएकाले वकिलहरूको नियमन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा नहुने भएकाले समग्र परिषद्को संरचनामा उल्लेख्य फेरबदल हुनुपर्दछ।)
५.	मा. लक्ष्मी तिवारी	५	<u>मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) को सट्टा देहाय बमोजिम खण्ड(क) राख्ने:</u> (क) वर्षमा २ पटक कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने।

६.	मा. सुमना श्रेष्ठ	५	उपदफा (१) को सझा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: "खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१), (ग२) र (ग३) राखिएको छः "(ग१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका कानून व्यवसायीको कार्यालय वा फर्म सूचीकृत तथा अद्यावधिक गर्ने, सूची सार्वजनिक हुनुपर्ने र सो सूचीमा हरेक कार्यालय वा फर्मका निम्न जानकारी समेटिनुपर्नेछ – कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या (इन्टर्न सहित), – फर्मले कति वटा केस हेरिरहेको, कुन वकिलले कति वटा केस हेरिरहेको र – यदि कुनै वकिलले अनुशासन समितिबाट कारबाही भोगेको भए सो को विवरण। (ग२) कार्यालयमा कार्यरत व्यक्तिको पारिश्रमिकसम्बन्धी श्रम विभागले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने। (ग३) सेवा प्रवाह गरे बापत कार्यालय, फर्म वा वकिलले लिने शुल्कमा पारदर्शिताकोलागि कार्यविधि बनाई नागरिकको न्यायसम्म आर्थिक पहुँच, भौगोलिक पहुँच र भाषाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।" उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गर्ने र त्यसपछिका उपदफाक्रम मिलाउने: (२) मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (घ) मा "कानून व्यवसायीको" भन्ने शब्दहरूको सझा "सरकारी अधिवक्ताहरूसहित सबै कानून व्यवसायीको" भन्ने शब्दहरू राख्ने। उपदफा (ठ१) पछि देहायको (ठ२) थप्ने: "शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक क्यालेण्डरहरू हेरेफेर गरी entrance exam को समयहरू sync गर्ने"
७.	मा. सोबिता गौतम	५	मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सझा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने: (क) वर्षमा २ पटक कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने। खण्ड (झ) देहाय बमोजिम हुन पर्ने: (झ) स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छलफल गरी, कानून व्यवसायका लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड तय गर्न विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिने।

८.	मा. मनिष झा	५	<u>उपदफा (२) को प्रस्तावित खण्ड(झ) देहाय बमोजिम हुन पर्ने:</u> (झ) स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग छलफल गरी कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिने ।
९.	मा. लक्ष्मी तिवारी	५	<u>उपदफा (२) को प्रस्तावित खण्ड(झ) देहाय बमोजिम हुन पर्ने:</u> (झ) उच्चस्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्न विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानून व्यवसायका लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने ।
१०.	मा. सुमना श्रेष्ठ	६	<u>मूल ऐनको दफा १० को उपदफा (४) को सट्टा देहायको (४) राख्ने:</u> "(४) महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष परिषद्को लेखापरीक्षण गर्नेछ । "
११.	मा. सोबिता गौतम	६	<u>(२क) को खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ग) थप गरी त्यसपछिको खण्डक्रम मिलान गर्नु पर्ने:</u> (ग) कानून व्यवसायीहरूको सामाजिक सुरक्षा र बिमा सुनिश्चितता सम्बन्धी कार्यमा ।
१२.	मा. मनिष झा		
१३.	मा. सुमना श्रेष्ठ	७	<u>नयाँ उपदफा थप गरी उपदफाहरूको क्रम मिलाउने:</u> (१) मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा "कुनै कानून व्यवसायीले यो ऐन..... छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नका लागि" पछि देहायको वाक्य थप गरिनेछ - "एउटा पूर्णकालीन समिति गठन गर्नेछ। यो स्वतन्त्र निकायहरूका प्रतिनिधिले बनेको हुनुपर्छ, जसमा गैर-व्यवसायिक कानूनी विज्ञहरू, सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरू, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनुपर्छ। समिति गठनसम्बन्धी थप तोकिए बमोजिम हुनेछ। "
१४.	मा. मनिष झा	७	<u>मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ग) थप्ने, त्यसपछिको क्रम संख्या मिलाउने र सोही बमोजिम विधेयकको दफा ८ समेत मिलाउनु पर्ने:</u> (ग) "कुनै खास अवधिको लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने"
१५.	मा. सोबिता गौतम	७	मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (५) मा रहेका "सर्वोच्च अदालतमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "परिषद्मा" भन्ने शब्द राखिएको छ । यदि परिषद्को निर्णय पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ ।
१६.	मा. मनिष झा		

१७.	मा. लक्ष्मी तिवारी	७	मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (५) मा रहेका "सर्वोच्च अदालतमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "परिषद्मा" भन्ने शब्द राखिएको छ । यदि परिषद्को निर्णय पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सकिने छ ।
१८.	मा. माधव सापकोटा	७	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) "अनुशासन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेमा कानून व्यवसायीले परिषद्समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने" भन्ने हालको संसोधनको सट्टा "कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने" ।
१९.	मा. मनिष झा	८	दफा ११क को खण्ड (क) मा व्यवसायिक प्रचारको परिभाषा थप गर्नु पर्ने। <u>मूल ऐनको दफा ११क को खण्ड (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (च) नेपालको भूगोलको मौसम अनुसार कानून व्यवसायीको पोशाकको व्यवस्था स्पष्ट हुनु पर्छ । कसैको व्यक्तिगत आस्थामा आँच आउने विषय भए, निवेदन दिएर पोशाक स्वीकृति लिन सक्नेछन्। मूल ऐनको ११क को खण्ड(ख) हटाउनु पर्ने। <u>११ख को खण्ड(क) पछि देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप गर्नु पर्ने:</u> ...तर अन्यायमा परेको तर मुद्दा गर्ने पैसा नभएको मानिसको तर्फबाट कानून व्यवसायिले मुद्दा लडेमा मुद्दा जितेमा पारिश्रमिक पाउने सर्त राख्न सकिने। <u>११ख को खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) अस्तित्वमा नभएको कानून उल्लेख गरेका कारण पक्षको हकहितमा असर परेमा। ११ग को खण्ड(घ) मा दलालको परिभाषा स्पष्ट पारिनु पर्ने।
२०.	मा. सोबिता गौतम		
२१.	मा. हित राज पाण्डे	८	<u>मूल ऐनको दफा-११ पछि थप गरिएको ११ क.को खण्ड (छ) पछि खण्ड (ज) यस प्रकार थप गर्नु पर्ने:</u> “(ज) मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न गराउनको लागि आफूले फाइदा लिने हिसावले दवाव दिएमा ।”

२२.	मा. हित राज पाण्डे	९	मूल ऐनको दफा-१२ मा "पुरस्कार समिति" पछि सूचना प्रविधि (I.T.) समिति थप गर्ने।
२३.	मा. सुमना श्रेष्ठ	१०	<u>संशोधन थप:</u> मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा "वर्षमा कम्तीमा दुई पटक परिषद्ले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ " " <u>मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) पछि देहायको (३) थप गर्ने र त्यसपछिको उपदफाहरुको क्रम मिलाउने:</u> (३) अधिवक्ताहरुले नियमित कानूनमा हुने नयाँ परिवर्तनबारे जानकारी भइरहनका लागि हरेक पाँच वर्षमा रिलाइसेन्सिङ्ग (Re-licensing) परीक्षा दिनुपर्ने। सो परीक्षा विद्युतीय माध्यमबाट सहजै दिन मिल्ने गरी परिषद्ले सञ्चालन गर्नेछ"
२४.	मा. मनिष झा	१०	<u>हाल नभएको:</u> मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा "कम्तीमा एक पटक" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कम्तीमा दुई पटक" राख्ने।
२५.	मा. सोबिता गौतम	११	उपदफा १८क(३) पछि (४) थप गरी १८(क)को खण्ड ४ मा सरकारी सेवाको परिभाषा गर्नुपर्ने।
२६.	मा. मनिष झा		
२७.	मा. सोबिता गौतम	१२	<u>दफा १९ को खण्ड (ग) र (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा मुद्दा अन्तिम भएमा। (घ) दफा १८क.बमोजिम जानकारी नदिई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा। <u>खण्ड(ङ) पछि देहाय बमोजिम खण्ड(च) थप गर्नु पर्ने:</u> (च) कुनै कानून व्यवसायीको मृत्यु भएमा।
२८.	मा. मनिष झा		
२९.	मा. सोबिता गौतम	१३	<u>विधेयकको दफा १३ को उपदफा (१) मा प्रस्तावित उपदफा(२)को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्नु पर्ने:</u> (२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिमको लागत प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
३०.	मा. मनिष झा		

३१.	मा. सोबिता गौतम	१४	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा फर्म सूचीकृत तथा अद्यावधिक सम्बन्धी व्यवस्था निम्न बमोजिम हुनेछ । ” (क) कर तिरेको विवरण, (ख) दर्ता अद्यावधिक विवरण (ग) कर्मचारी विवरण
३२.	मा. मनिष झा		
३३.	मा. माधव सापकोटा	१४	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) कानून व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय वा फर्म परिषद्मा सूचीकृत र अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्थामा प्रदेशस्तरमा परिषद्को कार्यालय रहने र प्रदेश कार्यालयबाट सूचीकृत, अद्यावधिकलगायतका प्रशासनिक कार्य हुने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने ।
३४.	मा. दुर्गा राई	१५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (१) मा रहेको "पन्ध्र वर्ष" भन्ने शब्दको सट्टा "पच्चिस वर्ष" भन्ने शब्द राखिएको छ भन्नेमा "बिस वर्ष" भन्ने शब्द राख्ने ।
३५.	मा. सुमना श्रेष्ठ	१५	उपदफा (१) खारेज गर्ने।
३६.	मा. सोबिता गौतम	१५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (१) मा रहेका "पन्ध्र" भन्ने शब्दको सट्टा "बिस" भन्ने शब्द राखिएको छ ।
३७.	मा. मनिष झा	१५	उपदफा (१) मा साविककै व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने।
३८.	मा. सोबिता गौतम	१६	<u>उपदफा (३), (४) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) एउटै मुद्दामा एकै पक्षबाट एक भन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित भएको अवस्थामा बाहेक वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतसमक्ष बहस गर्दा कम्तीमा एक जना अधिवक्ता अनिवार्य साथमा लिई उपस्थित हुनु पर्नेछ । यसरी उपस्थित भएका र मुद्दाको कुनै प्रक्रियामा योगदान गरेका गरेका अधिवक्ताको नाम अनिवार्य उल्लेख गरिनुपर्छ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले आफूले कार्य गरेको वा कानूनी सल्लाहकार भएको संस्थाबाट अलग भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सो

			संस्थाको विरुद्धमा कुनै पनि अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष उपस्थित हुन, मुद्दा दायर गर्न, पैरवी गर्न र बहस गर्न सक्ने छैन। (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाको सेवाबाट अवकाश पाएको वा अलग भएको कानून व्यवसायीले अवकाश पाएको वा अलग भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफ्नो मुद्दामा बाहेक त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा संस्थाको विरुद्धमा कुनै पनि अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष उपस्थित हुन, मुद्दा दायर गर्न, पैरवी गर्न र बहस गर्न सक्ने छैन।
३९.	मा. सोबिता गौतम	१८	<u>दफा २४क. को उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै काम गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
४०.	मा. माधव सापकोटा	१९	<u>दफा २५क. को उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम थप हुनु पर्ने:</u> (२) शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रम मापदण्ड निर्धारण गर्दा परिषद्ले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्थामा, विश्वविद्यालय, नेपाल बार एसोसियसन र विद्यार्थी प्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने। <u>दफा २५(घ) को उपदफा (२) को खण्ड(क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिमा परिषद्को उपाध्यक्ष संयोजक हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी स्वतन्त्र कानून विज्ञ संयोजक हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
४१.	मा. सोबिता गौतम	१९	दफा २५क., २५ख. र २५ग. हटाउनु पर्ने।
४२.	मा. लक्ष्मी तिवारी		

४३.	मा. हित राज पाण्डे	१९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) २५क. शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने: को उपदफा (१) को आवश्यक मापदण्ड पछि “निर्धारणको लागि सम्बन्धित विश्व विद्यालयमा मापदण्ड सिफारिस गर्नेछ र सो मापदण्ड समेतलाई सम्बन्धित विश्व विद्यालयहरूले आ-आफ्नो पाठ्यक्रममा लागू गर्नु पर्नेछ ।” <u>विधेयकको २५ घ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) पछि यसप्रकार खण्ड (झ) थप गर्ने:</u> “(झ) सूचना प्रविधि (I.T.) विषय अध्ययन अध्यापन गराउने विश्व विद्यालयका सह-प्राध्यापकहरू मध्येबाट परिषद्ले तोकेको एक जना महिला सहित दुई जना-सदस्य”
४४.	मा. सोबिता गौतम	१९	<u>दफा २५ड को खण्ड(क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) वार्षिक कम्तिमा ७ दिन निरन्तर कानून व्यवसायीलाई तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने,
४५.	मा. माधव सापकोटा	२०	दफा २६ख को उपदफा (१) र (२) बाझिएकोले (१) मात्रै कायम गरी कानून व्यवसायीले पक्षसँग शुल्क लिँदा डिजिटल वा बैङ्किङ माध्यमबाट लिनुपर्ने व्यवस्थामा कति समयभित्र गरिसक्ने भन्ने सन्दर्भमा समयसीमा तोकिनु पर्ने ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११३ को उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि ४५ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख